

ต่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจากมิได้พิจารณาถึงสภาพ ทำเล และที่ตั้งของที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๒,๔๑๖.๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ ของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๒.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันฟ้องคดี แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๗๗๑ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน ตามประกาศของธนาคารออมสินในแต่ละช่วงเวลาของต้นเงิน ๑๒,๔๑๖.๒๕ บาท นับถัดจาก วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๕/๒๕๖๔)

๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้พิจารณากำหนดค่าทดแทนอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้แล้ว อีกทั้ง มีความละเอียดครบถ้วนตามหลักวิชาช่างเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร เมื่อไม่มี ข้อบ่งชี้ใดแสดงให้เห็นว่า การประมาณราคาของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้องตามหลักการวิชา ช่างก่อสร้าง อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ได้ระบุว่ามีการประมาณการใดที่ไม่ถูกต้อง กรณีจึงต้องถือว่ารายการประมาณการราคาของเจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้องแล้ว

แม้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ วรรคห้า จะบัญญัติไว้ให้มีการกำหนดเงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหาย ที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ก็ตาม แต่เมื่อกรมทางหลวงชนบทได้กำหนดค่าทดแทน ค่าเสียหายจากการถูกเวนคืนทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กรณีย่อมถือได้ว่าได้มีการกำหนดค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่ต้องออกจาก อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้รวมอยู่ในค่าทดแทนอาคาร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด เนื้อที่ ๙๘ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าว ปรากฏว่าที่ดินบางส่วน เนื้อที่ ๒๕.๑ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บนที่ดินอยู่ในเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ ตำบลพระพุทธร อำเภอลำปาง จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยในส่วนของ ค่าทดแทนอื่นนอกจากที่ดินนั้น สิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว



และรั้วคอนกรีตบล็อก เนื้อที่ใช้สอยรวม ๙๙.๗๕ ตารางเมตร ถูกเวนคืนบางส่วน แต่มีการคิดค่าทดแทนให้ทั้งหลัง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนอาคารคอนกรีตชั้นเดียวและรั้วคอนกรีตบล็อกให้เป็นเงิน ๑,๓๑๔,๓๐๙ บาท ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กรณีค่าเสียหายจากการถูกเวนคืนทั้งหลังเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และค่าเช่าบ้านร้อยละ ๒.๕ ของค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน ๒๘,๙๘๕ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๔๔๓,๓๐๔ บาท ค่าทดแทนไม้ยืนต้นและพืชผลเป็นเงิน ๑๑,๕๒๒ บาท และค่าทดแทนอื่น ๆ (ค่าดำเนินการในการทำสัญญา) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยในส่วนของค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างขอเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนอย่างต่ำ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยอุทธรณ์โดยให้เพิ่มค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง และค่าเสียหายอื่น ๆ เป็นเงิน ๓๔,๑๐๕.๐๗ บาท ยื่นราคาค่าทดแทนความเสียหายจากการที่ที่อยู่อาศัยถูกเวนคืนทั้งหลัง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามลำดับ) จ่ายค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและค่าเสียหายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีกเป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท และค่าทดแทนความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการกำหนดค่าทดแทนอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ ของผู้ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยให้ใช้วิธีถอดแบบและประมาณราคา กับนำราคาจากหน่วยงานต่าง ๆ คือ (๑) การคิดและประมาณราคาวัสดุต่อหน่วย ให้ใช้หลักเกณฑ์จากกรมโยธาธิการและผังเมือง (๒) ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้ใช้ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา หากไม่มีให้ใช้ราคากลางจากกระทรวงพาณิชย์ (๓) ค่าแรงงานก่อสร้าง ให้ใช้บัญชีค่าแรงจากสำนักงบประมาณ (๔) ค่าดำเนินการ ก่อไร ภาษี ให้คิดตาม Factor F งานอาคารของกรมบัญชีกลาง (๕) การคิดค่าเสื่อมราคา ให้ใช้หลักเกณฑ์คิดค่าเสื่อมราคาในกรณีปล่อยให้อาคารสิ่งปลูกสร้างทิ้งร้าง (๖) ให้มีการคิดค่าเสียหายในการรื้อถอนอาคาร (๗) ค่าออกแบบและควบคุมงาน ให้คิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ (๘) ค่าธรรมเนียมอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ให้คิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (๙) ให้มีการคิดค่ารื้อถอนและค่าขนย้ายวัสดุก่อสร้าง (๑๐) ค่าทดแทนระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และค่าติดตั้งจานดาวเทียม ให้ใช้ราคาของสำนักงานในเขตจังหวัดนครราชสีมา (๑๑) ให้มีการคิดอัตราค่าขนส่งร้อยละยี่สิบ



โดยใช้ราคาขนส่งจังหวัดนครราชสีมา (๑๒) ให้มีการคิดค่าเสียหายระหว่างการจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ (ค่าเช่าบ้าน) (๑๓) ให้มีการคิดค่าเสียหายจากการที่โรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยถูกเวนคืนทั้งหลัง (ค่าเสียหายทางจิตใจ) ๓๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท และ (๑๔) ให้มีการคิดค่ารายได้จากการขาดรายได้จากการประกอบการค้าหรือการงานอันชอบด้วยกฎหมาย และต่อมาในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนอาคาร โรงเรียน สิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ ดังกล่าว และเมื่อมีผู้ถูกเวนคืนอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ใช้ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนอาคาร โรงเรียน สิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ โดยให้ยึดถือมาตรา ๒๑ เป็นสำคัญ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่าคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณากำหนดค่าทดแทนอาคาร โรงเรียน สิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้แล้ว อีกทั้งมีความละเอียดครบถ้วนตามหลักวิชาช่างเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร และเมื่อพิจารณาจากเอกสารรายละเอียดและประมาณการเงินค่าทดแทนโรงเรียน สิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดทำขึ้น รวมทั้งแบบแปลนบ้านและรั้วของผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ประมาณราคาอาคารและรั้วของผู้ฟ้องคดีในลักษณะการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งยังได้ประมาณราคาค่ารั้วย้าย ค่าขนย้ายวัสดุ ค่าเสียหายที่ต้องถูกเวนคืนอาคารทั้งหลัง และค่าทดแทนที่ต้องไปเช่าบ้านอยู่ในระหว่างปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้กำหนดค่าทดแทนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามรายการประมาณการดังกล่าว ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า การประมาณราคาของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นการประมาณการตามหลักวิชาช่างก่อสร้าง ไม่มีข้อบ่งชี้ได้ว่าไม่ถูกต้องตามหลักการวิชาช่างก่อสร้างแต่อย่างใด อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็มีใ้ระบุว่ามีการประมาณการใดที่ไม่ถูกต้อง กรณีจึงต้องถือว่ารายการประมาณการราคาที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดทำขึ้นมีความถูกต้องแล้ว อนึ่ง แม้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มาตรา ๒๑ วรรคห้า จะบัญญัติไว้ให้มีการกำหนดเงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้กำหนดค่าทดแทนค่าเสียหายจากการถูกเวนคืนทั้งหลังให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กรณีย่อมถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้กำหนดค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้รวมอยู่ในค่าทดแทนอาคาร ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณากำหนดค่าทดแทนอาคาร สิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และมีการกำหนด



ค่าทดแทนให้อย่างครบถ้วนทุกรายการเป็นไปตามหลักวิชาการช่างก่อสร้างแล้ว การกำหนดค่าทดแทนอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑,๔๔๓,๓๐๔ บาท จึงถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐/๒๕๖๔)

๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้

กรณีข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในปีที่มีการกำหนดค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้มีการปรับปรุงค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลที่เป็นพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในกรณีที่ที่ดินถูกกำหนดให้อยู่ในเขตโครงการข่าระบบไฟฟ้า อันเป็นการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินลักษณะเดียวกันกับการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งปรากฏว่ามีราคาสูงกว่าที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดี เช่นนี้ ราคาดังกล่าวถือเป็นราคาที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งมีความน่าเชื่อถือ สามารถนำมาใช้อ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๒๕/๒๕๖๓ หน้า ๗๖๕-๗๖๘

สำหรับค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น ในส่วนของค่าทดแทนในรายการต้นยางพาราพันธุ์ดี โดยที่บัญชีมาตรฐานการกำหนดค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลของกรมชลประทานที่ใช้กำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏรายละเอียดที่มาของการกำหนดค่าทดแทนต้นยางพาราที่ชัดเจน จึงสมควรใช้เกณฑ์ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง บัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผลลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ที่กำหนดเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินค่าทดแทนต้นไม้และพืชผลให้ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนในกรณีที่ที่ดินถูกกำหนดให้อยู่ในเขตรบบโครงการข่าพลังงานอันมีลักษณะเดียวกันกับการเวนคืน ซึ่งมีรายละเอียดที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการประมาณการต้นทุนการปลูกยางพารา การบำรุงรักษาและการกรีดผลผลิตและรายได้ของชาวสวนยาง ค่าชดเชยสวนยาง และราคาผลผลิตยาง รวมทั้งค่าเสียโอกาสเงินลงทุน ที่จัดทำโดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖/๒๕๖๔ หน้า ๗๖๘-๗๗๑



แม้กรณีจะรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปลูกต้นไม้ทับถมจำนวน ๑๐๐ ต้น ในที่ดินส่วนที่อยู่ในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานได้ทำการสำรวจรังวัดเพื่อกำหนดแนวเขตก่อสร้าง แต่ก็ยังเป็นช่วงเวลาก่อนการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะปลูกต้นไม้ในที่ดินของตน ซึ่งกรมชลประทานไม่อาจจำกัดการใช้สิทธิในที่ดินของผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ ที่ดินของตนได้ อย่างไรก็ตาม เจ้าของต้นไม้ยืนต้นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนต้นไม้ ที่ปลูกอยู่ในที่ดินที่ถูกเวนคืนตามนัยมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จะต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยสุจริตในการ ประกอบสัมมาชีพ โดยในการปลูกต้นไม้ยืนต้นจะต้องปลูกตามปกติวิสัยของเกษตรกร โดยทั่วไป เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ตามหลักวิชาการ การปลูกต้นไม้เพื่อเก็บผลผลิต ต้องใช้ระยะปลูก ๔ เมตร คูณ ๔ เมตร หรือ ๑๐๐ ต้นต่อไร่ ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืน มีเนื้อที่ ๔๖ ตารางวา หรือคิดเป็น ๑๘๔ ตารางเมตร ควรปลูกต้นไม้ได้ไม่เกิน ๑๖ ต้น นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าในบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ปลูก ต้นไม้ยืนต้นประเภทอื่นและสิ่งปลูกสร้างด้วย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไปแล้ว จึงควรนำเนื้อที่ดังกล่าวมาหักออกจากที่ดินที่ปลูก ต้นทับถม โดยเมื่อคำนวณจากเนื้อที่ที่เหลือตามคดีนี้แล้ว จึงคงเหลือจำนวนต้นทับถม ที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับเงินค่าทดแทนจำนวน ๔ ต้น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดที่อยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลมหาโพธิ์ และตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำตามโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำห้วยใหญ่ (วังแขม) เงินค่าทดแทนที่ดิน เนื้อที่ ๔๖ ตารางวา เป็นเงิน ๔,๖๐๐ บาท เงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นเพิงพัก เป็นเงิน ๖,๙๔๙.๘๐ บาท และในเบื้องต้นคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติให้กำหนดเงินค่าทดแทนต้นไม้ซึ่งเป็นต้นทับถมขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐๐ ต้น เป็นเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท ต้นยูคาลิปตัสขนาดใหญ่ จำนวน ๔ ต้น เป็นเงิน ๗๕๖ บาท ต้นสะเดาขนาดใหญ่ จำนวน ๒ ต้น เป็นเงิน ๒๕๒ บาท และต้นมะขามเทศขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ต้น เป็นเงิน ๒๕๒ บาท รวมเป็นเงิน ๖๔,๒๖๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้น ๗๕,๘๐๙.๘๐ บาท แต่ในการประชุม ครั้งต่อมา คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณาเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปลูกต้นทับถม ขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐๐ ต้น เพื่อประสงค์ขอรับเงินค่าทดแทน จึงมีมติไม่กำหนดเงินทดแทน



ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชำระเงินค่าทดแทนต้นทับทิมขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐๐ ต้น เป็นเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแหม) เจ้าหน้าที่ยของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเข้าไปสำรวจเพื่อวางแผนเขตก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และจ้างชาวบ้านบริเวณนั้นเป็นผู้ช่วย หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแหม) ในเขตท้องที่อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยระบุว่า ได้เริ่มดำเนินการสำรวจปักหลักเขตตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ และต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในแนวเขตดังกล่าวเนื้อที่ ๔๖ ตารางวา เจ้าหน้าที่ยของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นช่างที่ออกสำรวจภูมิประเทศเพื่อวางแผนเขตคลองให้ข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ว่า ในการเข้าไปสำรวจเพื่อวางแผนเขตก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาพที่ดินโดยทั่วไปเป็นที่นา บางแปลงเป็นป่าเต็งรัง ไม่มีการปลูกต้นไม้ ในการสำรวจปักหลักเขตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในบริเวณพื้นที่ที่จะเวนคืนเพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำได้มีการปลูกต้นไม้เฉพาะแนวคลอง โดยไม่มีการปลูกนอกเขตก่อสร้าง ส่วนผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำตามบันทึกการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ยืนต้น ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ว่า ไม่ยืนต้นปลูกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ในที่ดินของตนเองเนื้อที่ ๔๖ ตารางวา และให้ถ้อยคำตามบันทึกถ้อยคำ เรื่อง การสอบสวนสิทธิ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ว่า ต้นทับทิมขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐๐ ต้น ปลูกในระยะ ๑ เมตร คูณ ๑ เมตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ต้นทับทิมขนาดเล็ก จำนวน ๕๖ ต้น ปลูกซ่อมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปลูกต้นทับทิมในที่ดินในส่วนที่อยู่ในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลังจากเจ้าหน้าที่ยของผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการสำรวจรังวัดเพื่อวางแผนเขตก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว แต่เป็นช่วงเวลาก่อนการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนดังกล่าว ซึ่งในขณะนั้นผู้ฟ้องคดีมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะปลูกต้นไม้ในที่ดินของตน โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจจำกัดการใช้สิทธิในที่ดินของผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดของตนได้ และมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติห้ามมิให้คิดเงินค่าทดแทนสำหรับราคาที่ดินที่สูงขึ้นเนื่องจากการเพาะปลูกที่ปรากฏว่า



ได้ทำขึ้นก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนโดยอุบายฉ้อฉล เพื่อประสงค์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทน ทั้งนี้ เพื่อมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งอาจจะมีเจ้าของต้นไม่ยืนต้นที่ปลูกในที่ดินนั้นได้รับประโยชน์จากการเพาะปลูกดังกล่าวเท่านั้น อีกทั้งมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้เจ้าของต้นไม่ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินในวันที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนต้นทับถมซึ่งเป็นต้นไม่ยืนต้นที่ปลูกในแนวเขตเวนคืนตามนัยมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เจ้าของต้นไม่ยืนต้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในที่ดินที่ถูกเวนคืน จะต้องใช้ประโยชน์ที่ดินโดยสุจริตในการประกอบสัมมาชีพ โดยในการปลูกต้นไม่ยืนต้นจะต้องปลูกตามปกติวิสัยของเกษตรกรโดยทั่วไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนเนื้อที่ ๔๖ ตารางวา ซึ่งเกษตรอำเภอสระโบสถ์ชี้แจงต่อคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ว่า ตามหลักวิชาการการปลูกต้นทับถมเพื่อเก็บผลผลิตต้องใช้ระยะปลูก ๔ เมตร คูณ ๔ เมตร หรือ ๑๐๐ ต้นต่อไร่ กรณีจึงเห็นได้ว่า ตามหลักวิชาการที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๔๖ ตารางวา หรือคิดเป็น ๑๘๔ ตารางเมตร จึงควรปลูกต้นทับถมได้ไม่เกิน ๑๒ ต้น แต่ในบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ปลูกต้นไม่ยืนต้นประเภทอื่นและสิ่งปลูกสร้างด้วย ได้แก่ ยูคาลิปตัสขนาดใหญ่ จำนวน ๔ ต้น ต้นเสเดาขนาดใหญ่ จำนวน ๒ ต้น ต้นมะขามเทศขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ต้น และเฟิงปัก จำนวน ๑ หลัง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนต้นไม่ยืนต้นและเฟิงปักไปแล้ว จึงเห็นควรหักเนื้อที่ที่ปลูกต้นไม่ยืนต้นจำนวน ๗ ต้น และเฟิงปักออกไป โดยปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดี เรื่อง การสอบสวนสิทธิ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ว่า เฟิงปักมีหลังคาขนาด ๔.๒๐ เมตร คูณ ๔.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นเนื้อที่ ๑๗.๖๔ ตารางเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับระยะปลูกต้นทับถม ๑ ต้น จึงคงเหลือจำนวนต้นทับถมที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับเงินค่าทดแทนจำนวน ๕ ต้น เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติให้นำบัญชีรายละเอียดราคาค่าทดแทนต้นไม้และต้นผลไม้ที่กรมวิชาการเกษตรปรับขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์และราคาค่าทดแทนต้นไม้และต้นผลไม้ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำห้วยใหญ่ (วังแขม) ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยกำหนดราคาต้นทับถมขนาดใหญ่ต้นละ ๖๓๐ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนต้นทับถมเป็นเงินจำนวน ๒,๕๒๐ บาท พินิจพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าทดแทนต้นทับถมเป็นเงินจำนวน ๒,๕๒๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๒/๒๕๖๔)



๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง

การที่รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ โดยนำค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมาคำนวณรวมกับค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนแล้วเฉลี่ยเป็นค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน แล้วนำมาเปรียบเทียบกับค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามแนวทางที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดย่อมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดไว้และไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเป็นค่าทดแทนคนละส่วนกัน

ที่ดินของผู้ฟ้องคดีก่อนถูกเวนคืนมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมติดซอยสาธารณะซึ่งเป็นถนนดินกว้าง ๒ เมตร โดยเข้า-ออกได้ ๒ ทาง คือ ซอยเจริญสนิทวงศ์ ๘๙ แยก ๒๔ และซอยเจริญสนิทวงศ์ ๘๑ ภายหลังจากการเวนคืนทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือเปลี่ยนรูปไปและที่ดินด้านที่ติดเขตทางพิเศษของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจเข้า-ออกทางพิเศษได้โดยตรง เพราะเป็นทางยกระดับ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ดินถูกเขตทางพิเศษและอาจใช้ประโยชน์จากที่ดินส่วนที่เหลือได้อย่างจำกัดกว่าเดิม เนื่องจากการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารสูงในที่ดินที่เหลือที่ติดกับทางพิเศษมีข้อจำกัดตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ดินส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการเวนคืน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ประการหนึ่งว่า ที่ดินที่ถูกเวนคืนบางส่วนและที่ดินส่วนที่เหลือได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการเวนคืน ให้กำหนดค่าทดแทนส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลงตามนัยมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ร้อยละ ๑๐ สำหรับที่ดินที่ถูกเวนคืนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่... ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ มิได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงจากการเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๕๕ แขวงบางอ้อ เขตบางซื่อ (บางพลัด) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๖๕ ตารางวา ต่อมา ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัด



นนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีกำหนด ๔ ปี เป็นเหตุให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดี อยู่ในเขตที่จะถูกเวนคืนตามผลการสำรวจครั้งแรกเนื้อที่ ๓๗ ตารางวา และเมื่อต่อมาได้รังวัด แบ่งแยกที่ดินออกเป็นส่วนที่ถูกเขตทางพิเศษแล้วปรากฏว่า ที่ดินแปลงถูกเขตทางจริงจำนวน ๔๘.๗ ตารางวา ในการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงตารางวาละ ๒๒,๕๐๐ บาท และค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา ตารางวาละ ๒,๒๕๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ที่ดินส่วนที่เหลือ จากการเวนคืนมีมูลค่าลดลงและใช้ประโยชน์ไม่ได้ ปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) วินิจฉัยอุทธรณ์ยื่นราคาค่าทดแทนที่ดินพิพาทตามที่คณะกรรมการกำหนด ราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ และไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลง ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนและที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงให้แก่ ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนที่ดินไว้แล้ว การกำหนดค่าทดแทนที่ดิน ที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืนรวมทั้งที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงของคณะกรรมการกำหนดราคา เบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตนได้กำหนดไว้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในชั้นพิจารณากำหนดค่าทดแทนของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีการกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่จะถูกเวนคืนเนื้อที่ ๓๗ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตรา ตารางวาละ ๒๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๓๒,๕๐๐ บาท และกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือ ที่มีราคาลดลงเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา ในอัตราตารางวาละ ๒,๒๕๐ บาท เป็นเงิน ๘๓๒,๕๐๐ บาท (กำหนดให้ไม่เกินค่าทดแทนที่ดินที่จะถูกเวนคืน) ครั้นผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ตามมติของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ฯ โดยนำค่าทดแทนที่ดินที่จะถูกเวนคืนจำนวน ๘๓๒,๕๐๐ บาท มารวมกับ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงจำนวน ๘๓๒,๕๐๐ บาท หาดด้วยจำนวนเนื้อที่ดิน ที่จะถูกเวนคืนจำนวน ๓๗ ตารางวา แล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนที่ดินในอัตราตารางวาละ ๔๕,๐๐๐ บาท สูงกว่าค่าทดแทนที่ดินที่จะถูกเวนคืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ฯ กำหนด จึงมีมติยื่นค่าทดแทนที่ดินที่จะถูกเวนคืนและไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดิน



ส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ โดยนำค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมาคำนวณรวมกับค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนแล้วเฉลี่ยเป็นค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตารางวาละ ๔๕,๐๐๐ บาท แล้วนำมาเปรียบเทียบกับค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามแนวทางที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดตารางวาละ ๓๒,๑๗๕ บาท ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดไว้ไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเป็นค่าทดแทนคนละส่วนกัน ดังนั้น จึงสมควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดไว้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินตามแนวทางที่วางไว้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราตารางวาละ ๓๒,๑๗๕ บาท ซึ่งมากกว่าค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด (๒๒,๕๐๐ บาท) ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับค่าทดแทนที่ดินในอัตราตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนด คือ ตารางวาละ ๓๒,๑๗๕ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนจริงเนื้อที่ ๔๘.๗ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นเงินจำนวน ๑,๕๖๖,๙๒๒.๕๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนไปแล้วจำนวน ๑,๐๙๕,๗๕๐ บาท จึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๔๗๑,๑๗๒.๕๐ บาท

ส่วนการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงนั้น เห็นว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีก่อนถูกเวนคืนมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมติดซอยสาธารณะซึ่งเป็นถนนดินกว้าง ๒ เมตร โดยเข้า-ออกได้ ๒ ทาง คือ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ ๘๙ แยก ๒๔ และซอยเจริญสุขนิทวงศ์ ๙๑ ภายหลังจากการเวนคืนทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือเปลี่ยนรูปไปและที่ดินด้านที่ติดเขตทางพิเศษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจเข้า-ออก ทางพิเศษได้โดยตรงเพราะเป็นทางยกระดับ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ดินถูกเขตทางพิเศษและอาจใช้ประโยชน์จากที่ดินส่วนที่เหลือได้อย่างจำกัดกว่าเดิม เนื่องจากการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารสูงในที่ดินที่เหลือที่ติดกับทางพิเศษมีข้อจำกัดตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการเวนคืน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ในข้อ ๒.๒ ว่า ที่ดินที่ถูกเวนคืนบางส่วนและที่ดินส่วนที่เหลือได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการเวนคืน ให้กำหนดค่าทดแทนส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลงตามนัยมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ร้อยละ ๑๐ สำหรับที่ดินที่ถูกเวนคืนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ ... เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๖๕ ตารางวา ถูกเวนคืน ๔๘.๗ ตารางวา ซึ่งไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ โดยที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนได้รับความเสียหายและได้รับ



ผลกระทบจากการถูกเวนคืน จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงร้อยละ ๑๐ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนด การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ มิได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงจากการเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี สมควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงจากการเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนได้รับการกำหนดค่าทดแทนตารางวาละ ๓๒,๑๗๕ บาท ร้อยละ ๑๐ ของค่าทดแทนดังกล่าวจึงเท่ากับ ๓,๒๑๗.๕๐ บาท ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีมีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๗๔.๔ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนเป็นเงินจำนวน ๒,๘๑๓,๓๘๒ บาท แต่โดยที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน เมื่อผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นเงินจำนวน ๑,๕๖๖,๘๒๒.๕๐ บาท จึงสมควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๕๖๖,๘๒๒.๕๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๑,๐๙๕,๗๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนเพิ่มสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงเป็นเงินจำนวน ๔๗๑,๑๗๒.๕๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนและที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเพิ่มขึ้นจำนวน ๙๔๒,๓๔๕ บาท แต่เนื่องจากศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนเพิ่มขึ้นรวมเป็นเงิน ๗๑๕,๙๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอค่าทดแทนดังกล่าวเพิ่ม ดังนั้น ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจพิพากษาบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเกินกว่าจำนวน ๗๑๕,๙๕๐ บาท ได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๑๕,๙๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาแต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๗๒/๒๕๖๔)

๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

การที่ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการค้าขายของชำและอาหารสดในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน เป็นกรณีการประกอบกิจการอันชอบด้วยกฎหมาย และผู้ฟ้องคดีต้องขาดรายได้เนื่องมาจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น

จึงเป็นความเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่ต้องกำหนดเงินค่าทดแทนให้ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับ ในขณะที่มีการเวนคืน ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

การพิจารณาค่าทดแทนความเสียหายจากการต้องหยุดประกอบกิจการค้าจะต้องพิจารณาถึงความเสียหายจากการขาดรายได้สุทธิ ซึ่งหมายความว่า การประกอบกิจการค้านั้นควรมีรายได้โดยรวมเท่าไร แล้วหักค่าใช้จ่ายออกจะเหลือเป็นรายได้สุทธิ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้แสดงหลักฐานการเสียภาษีรายได้ปีละ ๓๐๐ บาท แสดงว่าผู้ฟ้องคดีมีรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วปีละ ๑๕๖,๐๐๐ บาท หรือเดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท จึงเห็นควรกำหนดค่าทดแทนการสูญเสียรายได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามหลักฐานการเสียภาษีดังกล่าวในอัตราเดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท

เมื่อมีการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นที่พักอาศัยของข้าและอาหารสด ผู้ฟ้องคดีย่อมจะต้องหยุดประกอบกิจการดังกล่าว และหากยังประสงค์จะประกอบกิจการนั้นต่อไป ก็ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อจัดหาสถานที่และเพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่จะใช้ในการประกอบกิจการค้าขายแห่งใหม่ที่มีลักษณะใกล้เคียงและมีความเหมาะสมแก่การประกอบกิจการค้าขายซึ่งเป็นอาชีพเดิม โดยน่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการหาที่ดินที่จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ ประมาณ ๒ เดือน และเมื่อได้ที่ดินแล้วต้องใช้เวลาในการออกแบบ หาผู้รับจ้างปลูกสร้าง สิ่งก่อสร้าง เตรียมการและดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งน่าจะใช้ระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เมื่อรวมกับระยะเวลาหาที่ดินอีก ๒ เดือน เป็นเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดประกอบกิจการค้าขายเป็นระยะเวลา ๘ เดือน จึงสมควรได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน เดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๘ เดือน คิดเป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๔๖ ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๘๐ ตารางวา โดยมีอาคารคอนกรีตชั้นเดียว อยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีใช้อาคารดังกล่าวเป็นที่ค้าขายของข้าและอาหารสด ต่อมา ที่ดินจำนวนเนื้อที่ ๖๒ ตารางวา และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อก่อสร้างทางหลวงชนบทตามโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ



สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ กับทางหลวงชนบทสาย นม. ๓๐๒๔ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้อัตราตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๔,๐๐๐ บาท และค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน ๑,๐๖๒,๕๘๒ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอค่าทดแทนจากการขาดรายได้ ในการประกอบอาชีพ และได้รับการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิ่มค่าทดแทนความเสียหายจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ กรณีเสียหายจากการขาดรายได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าควรได้รับค่าทดแทนความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๔๐ เดือน รวมเป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามลำดับ) จ่ายค่าทดแทนดังกล่าวเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อที่ดินบางส่วนและสิ่งปลูกสร้างทั้งหลังของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปจัดหาที่อยู่อาศัยและที่ประกอบกิจการใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องจากการที่ต้องรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินออกจากอสังหาริมทรัพย์ และต้องหยุดประกอบกิจการดังกล่าว และการที่ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการค้าขายของชำและอาหารสด จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีประกอบการงานอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน และผู้ฟ้องคดีต้องขาดรายได้เนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น อันเป็นความเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่ต้องกำหนดเงินค่าทดแทนให้ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับ ในขณะที่มีการเวนคืน ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ทั้งนี้ การพิจารณาค่าทดแทนความเสียหายจากการต้องหยุดประกอบกิจการค้าจะต้องพิจารณาถึงความเสียหายจากการขาดรายได้สุทธิ ซึ่งหมายความว่า การประกอบกิจการค้านั้นควรมีรายได้โดยรวมเท่าไร แล้วหักค่าใช้จ่ายออกจะเหลือเป็นรายได้สุทธิ เมื่อพิจารณาตามเอกสารหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในช่วง ๓ ปีก่อนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ ประกาศใช้บังคับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่าผู้ฟ้องคดีได้เสียภาษีตามแบบ ภ.ง.ด. ๙๐ เป็นเงิน ๓๐๐ บาท ซึ่งแสดงว่าผู้ฟ้องคดีมีเงินได้สุทธิเกินกว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี โดยรายได้ส่วนที่เกิน ๑๕๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระภาษีในอัตราร้อยละ ๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ชำระภาษีไว้เป็นเงิน ๓๐๐ บาท แสดงว่าผู้ฟ้องคดีมีเงินได้ส่วนที่เกินจาก ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท หรือมีรายได้สุทธิปีละ ๑๕๖,๐๐๐ บาท หรือเดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท จึงเห็นควรกำหนดค่าทดแทนการสูญเสียรายได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักฐานการเสียภาษีดังกล่าวในอัตราเดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท และเมื่อ



ผู้ฟ้องคดีได้ประกอบกิจการในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นที่ค้าขายของชำและอาหารสด อันเป็นการประกอบกิจการอันชอบด้วยกฎหมาย เมื่อที่ดินบางส่วนและสิ่งปลูกสร้างถูกเวนคืน ผู้ฟ้องคดีย่อมจะต้องหยุดประกอบกิจการค้าขายของชำและอาหารสด และหากยังประสงค์ จะประกอบกิจการค้าขายของชำและอาหารสดต่อไป ก็ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อจัดหาสถานที่ และเพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่จะใช้ในการประกอบกิจการค้าขายแห่งใหม่ที่มีลักษณะใกล้เคียง และมีความเหมาะสมแก่การประกอบกิจการค้าขายซึ่งเป็นอาชีพเดิม โดยน่าจะต้องใช้ระยะเวลา ในการดำเนินการหาที่ดินที่จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ ซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณ ๒ เดือน และเมื่อได้ที่ดินแล้วต้องใช้เวลาในการออกแบบ หาผู้รับจ้างปลูกสร้างสิ่งก่อสร้าง เตรียมการ และดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งน่าจะใช้เวลาารวมกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เมื่อรวมกับระยะเวลา หาที่ดินอีก ๒ เดือน จะเป็นเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดประกอบกิจการค้าขายเป็นระยะเวลา ๘ เดือน แต่ก็ไม่น่าจะถึง ๒ ปี การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดระยะเวลาในการกำหนด ค่าทดแทนค่าเสียหาย กรณีสูญเสียรายได้เป็นเวลา ๕ เดือน จึงเป็นการกำหนดระยะเวลาที่น้อย เกินไป ซึ่งถือว่ายังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี เพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีจึงสมควรได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ ที่ถูกเวนคืนเดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๘ เดือน คิดเป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๓๙,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา ในจำนวนเงินที่จ่ายเพิ่มดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๔๔/๒๕๖๔)

๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติว่า ในกรณีที่ต้องเวนคืนที่ดินแปลงใดแต่เพียงบางส่วน ถ้าเนื้อที่ดิน ส่วนที่เหลือนั้นน้อยกว่าสี่สิบห้าตารางวา หรือด้านหนึ่งด้านใดน้อยกว่าห้าวา และที่ดิน ส่วนที่เหลืออยู่นั้นมิได้ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกัน หากเจ้าของร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือด้วย ดังนี้



เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดียังมีเนื้อที่ส่วนที่เหลือจากการถูกเวนคืนเป็นจำนวน ๑ งาน ๙๙.๒ ตารางวา และมีด้านที่แคบที่สุด ๑๙.๙๑๔ เมตร หรือคิดเป็น ๙.๙๕๗ วา กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ต้องจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนแปลงดังกล่าวตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๘๗ ตำบลตลาดขวัญ (บางแพรง) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๒ ตารางวา ที่ดินดังกล่าวถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โดยส่วนที่ถูกเวนคืนตามผลการรังวัดแบ่งเวนคืนมีเนื้อที่ ๑ งาน ๖๗.๕ ตารางวา และส่วนที่เหลือจากการถูกเวนคืนถูกแบ่งออกเป็นสองแปลง โดยในส่วนของเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนนั้น คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ในราคาตารางวาละ ๗๐,๕๙๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้จ่ายค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการถูกเวนคืน หากไม่สามารถจัดซื้อได้ให้คิดค่าทดแทนความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ได้แจ้งรับผลการพิจารณาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นราคาตารางวาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือทั้งสองแปลง รวมจำนวนเนื้อที่ ๓๓๗.๐๖ ตารางวา ในราคาตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท และหากไม่สามารถจัดซื้อได้ให้ชดเชยค่าเสียหาย ต่อมาในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยี่นราคาค่าทดแทน และไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๘๗ ให้แก่ที่ดินของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่ถูกแบ่งออกเป็นสองแปลงนั้น แปลงที่หนึ่ง ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๑๓๓๙ ฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของแนวรถไฟฟ้า เหลือเนื้อที่ ๑ งาน ๑๔.๑ ตารางวา กว้าง ๑๐.๐๖๘ เมตร และ ๑๒.๒๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๗๓ เมตร และ ๓๙.๗๔๓ เมตร และแปลงที่สอง ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๘๗ (แปลงคง) ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของแนวรถไฟฟ้า เหลือเนื้อที่ ๑ งาน ๙๙.๒ ตารางวา



กว้าง ๒๐.๔๑๒ เมตร และ ๑๙.๙๑๔ เมตร ยาว ๔๐.๕๑๕ เมตร และ ๔๐.๒๘๘ เมตร จึงเห็นได้ว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๘๗ ผังทางด้านทิศตะวันตกของแนวรถไฟฟ้ายังมีเนื้อที่ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนเป็นจำนวน ๑ งาน ๙๙.๒ ตารางวา และมีด้านที่แคบที่สุด ๑๙.๙๑๔ เมตร หรือคิดเป็น ๙.๙๕๗ ไร่ ๑ งาน ๙๙.๒ ตารางวา กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนแปลงดังกล่าวตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

ส่วนการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ก่อนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินแปลงใหญ่ มีรูปแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก อยู่ติดต่อกับที่ดินของบุคคลอื่น ส่วนแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออก อยู่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นที่ดินที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ทั้งแปลง มีความสะดวกในการเข้าออกที่ดิน แต่ภายหลังการเวนคืนซึ่งมีแนวรถไฟฟ้าวาดผ่านกลางที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ที่ดินถูกแบ่งเป็นสองแปลงย่อย และเฉพาะที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๑๓๓๙ ผังด้านทิศตะวันออกของแนวรถไฟฟ้านั้นที่ติดทางสาธารณประโยชน์ ส่วนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๘๗ (แปลงคง) ผังด้านทิศตะวันตกของแนวรถไฟฟ้า ไม่อยู่ติดทางสาธารณประโยชน์เหมือนเดิมอีกต่อไป แต่มีที่ดินแนวรถไฟฟ้าและที่ดินของบุคคลอื่นล้อมรอบ สภาพทางเข้าออกจึงต้องผ่านที่ดินแนวรถไฟฟ้าและที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๑๓๓๙ จึงจะออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ได้ ซึ่งแม้จะสามารถขออนุญาตใช้ที่ดินแนวรถไฟฟ้าเป็นทางเข้าออกที่ดินได้ แต่เห็นได้ว่าภายหลังการเวนคืนความสะดวกในการเข้าออกที่ดินลดน้อยลงจากเดิม ประกอบกับแนวรถไฟฟ้าเป็นแนวโค้ง ทำให้ที่ดินที่เหลือซึ่งถูกแบ่งเป็นสองแปลงย่อยดังกล่าวมีรูปแบบเปลี่ยนไปจากเดิมที่มีรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า กลายเป็นที่ดินที่มีรูปแบบด้านที่ติดกับแนวรถไฟฟ้าเป็นแนวโค้งตามแนวรถไฟฟ้า และที่ดินส่วนตรงกลางถูกเวนคืนเป็นเนื้อที่ประมาณ ๑ ใน ๓ ส่วน ขนาดเนื้อที่และรูปแบบของที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน จึงใช้ประโยชน์ได้จำกัดกว่าสภาพก่อนการเวนคืน มูลค่าที่ดินที่เหลืออยู่ย่อมมีราคาลดลงกว่าปกติ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการเวนคืน การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาเพียงราคาซื้อขายที่สืบได้มาประกอบกับเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน โดยมีได้คำนึงถึงความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเนื่องจากการเวนคืนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับจากความจริงของการมีรถไฟฟ้าวาดผ่านบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีเปรียบเทียบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแล้ว เห็นว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดความเสียหายในอัตราร้อยละ ๒๕ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่มีราคาตารางวาละ



๒๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าทดแทนเพิ่มสำหรับที่ดินที่ถูกเวนคืน ตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท โดยเทียบเคียงกับแนวทางเกณฑ์การพิจารณาเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ทำคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ ที่กำหนดให้พิจารณาจ่ายค่าทดแทนสำหรับความเสียหาย กรณีที่ดินที่เหลือราคาตลาดไม่เกินร้อยละ ๒๕ นั้น ถือได้ว่าเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนโดยคำนึงถึงความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคมตามมาตรา ๔๒ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ประกอบกับมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ แล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าวมิใช่เป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการถูกเวนคืนอันมีราคาตลาดลงเป็นการเฉพาะตามมาตรา ๒๑ วรรคสามและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งจะต้องคำนวณจากจำนวนเนื้อที่ที่เหลือจากการถูกเวนคืนแต่อย่างใด พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นจำนวน ๑,๐๒๑,๐๓๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินที่ประกาศในแต่ละช่วงเวลาของต้นเงินดังกล่าว แต่ไม่เกินร้อยละ ๓ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๕/๒๕๖๔)

๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดนิยามของคำว่า “กิจการรถไฟฟ้า” หมายความว่า การจัดสร้าง ขยาย บูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า การเดินรถไฟฟ้า การจัดให้มีสถานที่จอดรถ การให้บริการ การอำนวยความสะดวก และการดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว ดังนั้น การที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเวนคืนโดยการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ถนน และทางเชื่อมต่าง ๆ ตลอดจนเชื่อมกำแพงปูนตามแนวริมฝั่งคลอง อีกทั้งได้สร้างระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ทางระบายน้ำ เพื่อเป็นสาธารณูปโภคในโครงการเพื่อรองรับการให้บริการระบบรถไฟฟ้า อันเป็นไปตามนิยาม “กิจการรถไฟฟ้า” จึงต้องถือว่า กรณีได้มีการดำเนินการเข้าใช้ที่ดิน



ที่ถูกเวนคืนตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนแล้ว กรณีไม่เข้าเงื่อนไขที่จะทำให้เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนมีสิทธิขอคืนที่ดินในกรณีที่มีได้นำที่ดินที่ถูกเวนคืนไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนภายในระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือมีที่ดินเหลือจากการใช้ประโยชน์ตามมาตรา ๕๓ ประกอบกับมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

รัฐบาลมีนโยบายดำเนินการสร้างทางพิเศษระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตบางเขน เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตพญาไท เขตห้วยขวาง เขตราชบุรีบูรณะ และเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๕ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตบางเขน เขตพญาไท และเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพญาไท เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตห้วยขวาง และเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามลำดับ โดยกำหนดให้ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๕ กำหนดให้การเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เห็นชอบให้จัดตั้งองค์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่งปัจจุบันคือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อรับผิดชอบการดำเนินโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการเวนคืนที่ดินสำหรับโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ส่วนที่ ๑ ขั้นที่ ๑ ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณแผ่นดินไว้ให้แล้วเสร็จ และให้โอนที่ดินและทรัพย์สินซึ่งได้มาตามกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เพื่อกิจการรถไฟฟ้าให้เป็นทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๓๕ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเวนคืนที่ดินในส่วนที่เป็นเส้นทางใหม่แล้วมอบที่ดินให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐๘๐๘ และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่



๙๐๖๕๘ แขวงห้วยขวาง (สามเสนนอกฝั่งเหนือ) เขตห้วยขวาง (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม ๒๒๗ ตารางวา ที่อยู่ในแนวเขตเวนคืนซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปแล้ว เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ไม่ได้นำที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน โดยสภาพที่ดินพิพาทยังไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น และเป็นที่ยังขยะมูลฝอย ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ คืนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ แต่ไม่ได้ดำเนินการคืนที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าอากรในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รวมถึงค่าภาษีอากรในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันรับคืนเงินค่าทดแทนที่ดินจากผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐๘๐๘ และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๖๕๘ เนื้อที่รวม ๒๒๗ ตารางวา ซึ่งถูกเวนคืนหมดทั้งสองแปลง โดยผู้ฟ้องคดีกับพวกได้ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบการครอบครองและโอนเปลี่ยนนามที่ดินตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการต่อ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการรวมโฉนดที่ดินแปลงพิพาทและแปลงอื่นที่ถูกเวนคืนรวม ๘๑ แปลง เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๒๕ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒๖๑ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา โดยแต่เดิมที่ดินบริเวณดังกล่าวมีสภาพเป็นนาและสวนส่วนใหญ่ไม่มีทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าทั้งหมด โดยมีการก่อสร้างเขื่อนกำแพงปูนในบริเวณริมคลองเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งชายฝั่งคลอง และก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ถนนภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินการของกิจการรถไฟฟ้าภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้สร้างแนวรั้วรอบบริเวณพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าทั้งหมด ในส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้านั้นได้มีการเข้าปรับพื้นที่แล้วก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ของกิจการรถไฟฟ้า และใช้เป็นพื้นที่วางวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า รวมทั้งสร้างสถานที่จอดรถยนต์ สร้างถนนภายในสร้างทางระบายน้ำ สร้างระบบแสงสว่าง และในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการ



กระทรวงคมนาคมได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตระบบรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้าข้ามหอนครสายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตคลองเตย และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ ซึ่งประกาศดังกล่าวกำหนดให้บริเวณรอบพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าทั้งหมดเป็นเขตระบบรถไฟฟ้าด้วย มีผลทำให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๒๕ อยู่ภายในเขตระบบรถไฟฟ้าทั้งแปลง จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นว่านับแต่ได้รับโอนที่ดินที่ถูกเวนคืน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกเวนคืนโดยการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ถนน และทางเชื่อมต่าง ๆ ตลอดจนเขื่อนกำแพงปูนตามแนวริมฝั่งคลอง อีกทั้งได้สร้างระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ทางระบายน้ำ เพื่อเป็นสาธารณูปโภคในโครงการเพื่อรองรับการให้บริการระบบรถไฟฟ้า อันเป็นไปตามนิยาม “กิจการรถไฟฟ้า” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยฯ ที่มีได้หมายความว่าเฉพาะแต่การก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการรถไฟฟ้าโดยตรงเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับกิจการรถไฟฟ้า อันถือได้ว่าเป็นการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการรถไฟฟ้า จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการเข้าใช้ที่ดินที่ถูกเวนคืนตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนแล้ว กรณีไม่เข้าเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิขอคืนที่ดินในกรณีที่มีได้นำที่ดินที่ถูกเวนคืนไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนภายในระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือมีที่ดินเหลือจากการใช้ประโยชน์ตามนัยมาตรา ๕๓ ประกอบกับมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ตามแผนผังแสดงพื้นที่ในศูนย์ซ่อมบำรุงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐๘๐๘ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๖๔๘ เป็นพื้นที่ส่วนที่ไม่ได้ใช้เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าข้ามหอนคร โดยเป็นพื้นที่ส่วนที่อยู่นอกโครงการรถไฟฟ้าข้ามหอนครสายเฉลิมรัชมงคล ยังไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น และเป็นที่ยังขยะมูลฝอย จึงถือว่ายังไม่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเวนคืน นั้น เห็นว่า ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยฯ “กิจการรถไฟฟ้า” หมายความว่า การจัดสร้าง ขยาย บูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า การเดินรถไฟฟ้า การจัดให้มีสถานที่จอดรถ การให้บริการ การอำนวยความสะดวก และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า กิจการรถไฟฟ้าไม่ได้หมายความว่าเฉพาะแต่การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าและการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการรถไฟฟ้าด้วย

